

Stand 10 - 2026

KI-Tutor einführen

Das Handbuch für Bildungsanbieter: was Sie vor dem Start nach DSGVO, AI Act und Betriebsverfassung klären – und worauf Sie bei der Anbieterauswahl achten.

01 So nutzen Sie dieses Handbuch

04 15 Fragen an jeden Anbieter

02 Checkliste in 6 Kapiteln

05 4 Vorlagen

03 9 Irrtümer, richtiggestellt

06 Ihr KI-Assistent zum Handbuch

So nutzen Sie dieses Handbuch

KI-Projekte in der Bildung scheitern selten an der Technik. Sie stocken, wenn Datenschutz, Betriebsrat oder Einkauf kurz vor dem Start Fragen stellen, die niemand vorbereitet hat. Dieses Handbuch bündelt diese Fragen – mit Antworten, Rechtsgrundlagen und Vorlagen.

Nicht alles auf einmal

Jedes Kapitel steht für sich. Starten Sie mit Kapitel 1 (Rollen) – dort entstehen die meisten Missverständnisse. Die Pflichtpunkte sind markiert.

Teilen Sie kapitelweise

Jedes Kapitel nennt, wer sich darum kümmert. Leiten Sie das Handbuch weiter und verweisen Sie auf das passende Kapitel.

Abhaken auf Papier oder online

Drucken Sie die Checkliste aus oder haken Sie online ab – dort bleibt Ihr Stand gespeichert und lässt sich per Link teilen.

Fragen? Fragen Sie den Assistenten

Zu diesem Handbuch gibt es einen KI-Assistenten, der Ihre Fragen jederzeit beantwortet – mit Verweis auf die Fundstelle.

Wer im Projekt was braucht

Rolle	Kapitel	Zusätzlich hilfreich
Projektleitung / Innovation	alle, Start mit 1 und 6	Rollen-Steckbrief
Datenschutzbeauftragte	1 Rollen, 2 Datenschutz	Fragen 1–7 an den Anbieter
Betriebsrat / HR	4 Mitbestimmung	Eckpunkte Betriebsvereinbarung
Einkauf / IT	5 Anbieter & Features	15 Fragen an jeden Anbieter
Lehrende / Admins	3 AI Act, 6 Start	Schulungsnachweis, Transparenzhinweis

Die Fristen im Überblick

seit 02 - 02 - 2025

KI-Kompetenz & Verbote

Beteiligte schulen (Art. 4).
Emotionserkennung in der Bildung verboten (Art. 5).

seit 02 - 08 - 2026

KI-Kennzeichnung

Lernende müssen erkennen, dass sie mit einer KI sprechen (Art. 50).

ab 02 - 12 - 2027

Hochrisiko-Regeln

Nur wenn KI bewertet, zulässt, einstuft oder Prüfungen überwacht.

Die Checkliste

36 Punkte in 6 Kapiteln. Mit Pflicht markierte Punkte sollten vor dem Start erledigt sein, die übrigen machen Ihre Einführung reibungsloser.



Lieber online abhaken?

Dieselbe Checkliste interaktiv, Ihr Stand bleibt gespeichert und lässt sich per Link mit Kolleginnen und Kollegen teilen.

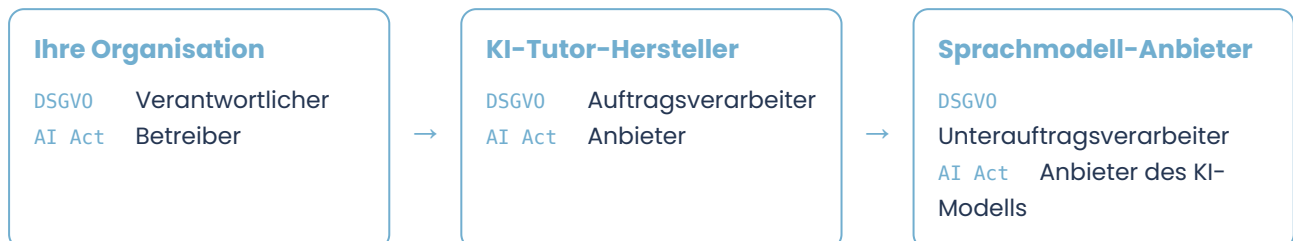
alphalearn.ai/de/ki-compliance-check.html

KAPITEL 1 · WER IST WER?

Rollen klären

Bevor es um Paragraphen geht: Wer ist wofür verantwortlich? Die meisten Missverständnisse in KI-Projekten entstehen hier.

Wer kümmert sich? **Projektleitung**



☐ Festhalten: Sie sind datenschutzrechtlich Verantwortlicher **PFLICHT**

Sie entscheiden, wofür der Tutor eingesetzt wird und welche Daten fließen – auch wenn er beim Anbieter läuft. Der Anbieter ist in der Regel Ihr Auftragsverarbeiter, der Sprachmodell-Anbieter dahinter sein Unterauftragsverarbeiter.

So geht's: Eine Zeile ins Verarbeitungsverzeichnis: „Wir = Verantwortlicher, [Anbieter] = Auftragsverarbeiter, [Modell-Anbieter] = Unterauftragsverarbeiter.“ Vorlage „Rollen-Steckbrief“ im Fahrplan.

Art. 4 Nr. 7 und 8, Art. 28 DSGVO

☐ **Ausschließen, dass der Anbieter Daten für eigene Zwecke nutzt** **PFLICHT**

Nutzt ein Anbieter Chatverläufe für eigene Zwecke (Produktverbesserung, Training, Marketing), ist er insoweit kein reiner Auftragsverarbeiter mehr. Dann reicht ein AVV nicht und Sie brauchen eine eigene Rechtsgrundlage für die Weitergabe.

So geht's: Im AVV muss stehen: Verarbeitung nur auf Ihre Weisung, keine Nutzung für eigene Zwecke des Anbieters.

Art. 28 Abs. 3 und 10, Art. 26 DSGVO

☐ **Ihre Rolle nach AI Act bestimmen: in der Regel Betreiber, nicht Anbieter** **PFLICHT**

„Anbieter“ ist, wer ein KI-System entwickelt oder entwickeln lässt und es unter eigenem Namen in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt. Wer ein fertiges System eines Herstellers für die eigene Lehre nutzt, ist „Betreiber“ – mit deutlich weniger Pflichten.

So geht's: Notieren: Hersteller = Anbieter (Name), wir = Betreiber, Zweck = Lernbegleitung in [Kurs/Bereich]. Neu bewerten, falls Sie selbst entwickeln oder den Zweck stark ändern.

Art. 3 Nr. 3, 4, 9, 11 KI-Verordnung

☐ **Klären, wer welche Pflicht erfüllt, wenn der Tutor unter Ihrer Marke läuft**

Einen Tutor unter eigenem Namen anzubieten (z. B. „Lernbuddy der XY-Akademie“) ist üblich. Zum Anbieter mit vollen Pflichten würden Sie nach Art. 25 nur bei Hochrisiko-Systemen. Bei einem Lern-Tutor geht es vor allem um die KI-Kennzeichnung, die der Hersteller technisch mitliefert.

So geht's: Schriftlich festhalten: Hersteller liefert Kennzeichnung, Dokumentation und Updates; Sie konfigurieren und betreiben.

Art. 25, Art. 50 KI-Verordnung

☐ **Verantwortliche Personen benennen: fachlich, technisch, Datenschutz**

Bei einer Fehlantwort, einer Auskunftsanfrage oder einer Frage des Betriebsrats muss klar sein, wer entscheidet. Fehlt das, bleiben Projekte genau hier hängen.

So geht's: Eine Person je Rolle im Projektsteckbrief, plus Vertretung.

Gute Praxis; Art. 24 DSGVO

Datenschutz

Was Sie mit dem Anbieter und intern regeln, bevor die ersten Lernenden chatten.

Wer kümmert sich? [Datenschutz](#)

☐ **Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit dem Anbieter abschließen** **PFLICHT**

Ohne AVV ist die Verarbeitung von Lernenden-Daten durch den Anbieter nicht zulässig. Seriöse Anbieter haben einen fertigen AVV inklusive technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOMs).

So geht's: AVV und TOMs schon in der Auswahlphase anfordern – nicht erst nach Vertragsunterschrift.

Art. 28 DSGVO

☐ **Unterauftragsverarbeiter kennen – inklusive Sprachmodell und Standort** **PFLICHT**

Hosting in Deutschland sagt nichts darüber, wo das Sprachmodell rechnet. Oft ist ein großer Modell-Anbieter eingebunden, der ebenfalls im AVV gelistet sein muss.

So geht's: Liste mit Namen und Region verlangen. Bevorzugt: Sprachmodell in einer EU-Region (z. B. EU-Rechenzentren großer Cloud-Anbieter oder europäische Modelle).

Art. 28 Abs. 2 und 4 DSGVO

☐ **Drittlandübermittlung absichern, falls US-Dienste beteiligt sind** **PFLICHT**

US-Dienste sind nicht per se verboten. Übermittlungen sind zulässig, wenn der Empfänger nach dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert ist oder Standardvertragsklauseln samt Risikoprüfung vorliegen.

So geht's: Zertifizierung auf dataprivacyframework.gov prüfen. Sonst Standardvertragsklauseln und Transfer Impact Assessment vom Anbieter anfordern.

Art. 44 ff., Art. 45, Art. 46 DSGVO

☐ **Schriftlich ausschließen, dass mit Ihren Daten Modelle trainiert werden** **PFLICHT**

Bei API- und Enterprise-Verträgen großer Modell-Anbieter ist Training mit Kundendaten standardmäßig ausgeschlossen – anders als bei kostenlosen Consumer-Apps. Entscheidend ist, was im Vertrag steht.

So geht's: Im AVV bestätigen lassen: kein Training, kein Fine-Tuning mit Ihren Daten. Außerdem fragen, wie lange Eingaben zur Missbrauchserkennung gespeichert werden.

Art. 5 Abs. 1 b, Art. 28 Abs. 3 DSGVO

☐ **Rechtsgrundlage festlegen – meist ohne Einwilligung** **PFLICHT**

Ist der Tutor Teil Ihres Kursangebots, reicht in der Regel die Vertragserfüllung oder ein berechtigtes Interesse. Eine Einwilligung jedes Lernenden ist selten nötig – und bei Beschäftigten wegen der Freiwilligkeit sogar heikel.

So geht's: Rechtsgrundlage mit Ihrem Datenschutz festlegen und im Verarbeitungsverzeichnis notieren. Für Beschäftigte: Betriebsvereinbarung als Grundlage nutzen.

Art. 6 Abs. 1 b und f, Art. 7, Art. 88 DSGVO; § 26 BDSG

☐ **Datenschutzhinweise für Lernende ergänzen** **PFLICHT**

Lernende müssen vor der Nutzung erfahren, welche Daten der Tutor verarbeitet, wer beteiligt ist und wie lange gespeichert wird.

So geht's: Abschnitt „KI-Tutor“ in die Datenschutzerklärung der Lernplattform, im Chatfenster verlinkt.

Art. 13 DSGVO

☐ **Datenschutz-Folgenabschätzung prüfen und dokumentieren**

Die Liste der deutschen Aufsichtsbehörden nennt den KI-Einsatz zur Steuerung der Interaktion mit Betroffenen als typischen DSFA-Fall. Für einen Tutor-Chat sollten Sie die Frage deshalb bewusst prüfen und das Ergebnis dokumentieren.

So geht's: Mit dem Datenschutzbeauftragten klären. Ein guter Anbieter liefert Bausteine (Datenflüsse, TOMs, Risiken) dafür mit.

Art. 35 DSGVO; DSK-Liste nach Art. 35 Abs. 4

☐ **Löschfristen für Chatverläufe festlegen**

Chatverläufe sind personenbezogen und sollten nicht unbegrenzt liegen bleiben.

So geht's: Frist definieren (z. B. Kursende + 90 Tage) und prüfen, ob der Anbieter automatisch löscht.

Art. 5 Abs. 1 e, Art. 17 DSGVO

☐ **Datensparsam konfigurieren: keine Klarnamen an das Sprachmodell**

Der Tutor braucht für gute Antworten den Kursinhalt, nicht den Namen der Lernenden. Je weniger Personenbezug das Modell sieht, desto kleiner das Risiko.

So geht's: Pseudonyme IDs statt Namen; im Chat darauf hinweisen, keine sensiblen Daten einzugeben.

Art. 25 DSGVO

☐ **Verarbeitungsverzeichnis um den KI-Tutor ergänzen**

Der Tutor ist eine neue Verarbeitungstätigkeit – inklusive Zweck, Datenkategorien, Empfängern und Fristen.

So geht's: Die Angaben aus den Punkten zu Rollen, Unterauftragsverarbeitern, Rechtsgrundlage und Löschfristen übernehmen – dann ist der Eintrag schnell fertig.

Art. 30 DSGVO

EU AI Act

Für einen Lern-Tutor überschaubar – wenn Sie wissen, wo die Grenzen liegen.

Wer kümmert sich? [Projektleitung](#)

☐ Einstufung festhalten: kein Hochrisiko, solange der Tutor nicht bewertet **PFLICHT**

Hochrisiko sind im Bildungsbereich nur Systeme für Zulassung, Bewertung von Lernergebnissen (auch wenn diese den Lernweg steuern), Einstufung des Bildungsniveaus und Prüfungsaufsicht. Ein Tutor, der Fragen zum Kursstoff beantwortet, fällt nicht darunter. Für Hochrisiko-Systeme gelten die Pflichten ab 2. Dezember 2027.

So geht's: Einsatzzweck und Begründung in zwei Sätzen dokumentieren.
Bewertungsfunktionen bewusst nicht einsetzen – oder mehr Vorlauf einplanen.

Art. 6, Anhang III Nr. 3 KI-Verordnung

☐ Verbotene Praktiken ausschließen – vor allem Emotionserkennung **PFLICHT**

Emotionserkennung in Bildungseinrichtungen ist seit 2. Februar 2025 verboten (Ausnahmen nur aus medizinischen oder Sicherheitsgründen). Manche Tools werben mit „Stimmungs-“ oder „Motivationsanalyse“.

So geht's: Beim Anbieter schriftlich bestätigen lassen, dass keine Emotions- oder Stimmungserkennung aktiv ist.

Art. 5 Abs. 1 f KI-Verordnung

☐ KI-Kennzeichnung im Chat sicherstellen **PFLICHT**

Seit 2. August 2026 müssen Menschen erkennen können, dass sie mit einer KI interagieren. Technisch ist das Aufgabe des Herstellers – aber Sie sollten prüfen, dass es in Ihrer Konfiguration sichtbar ist.

So geht's: Kurzer Hinweis im Chatfenster (Vorlage im Fahrplan) plus Kennzeichnung der Antworten.

Art. 50 Abs. 1 KI-Verordnung

☐ KI-Kompetenz der Beteiligten fördern und dokumentieren **PFLICHT**

Wer KI einsetzt, muss die KI-Kompetenz der Beteiligten fördern – Lehrende, Betreuende, Admins. Ein Zertifikat ist nicht vorgeschrieben; eine kurze, dokumentierte Einweisung reicht für den Anfang.

So geht's: 45-Minuten-Einweisung: Funktionsweise, Grenzen, Datenschutz, Umgang mit Fehlern. Nachweis mit Vorlage aus dem Fahrplan.

Art. 4 KI-Verordnung (seit 02.02.2025, nach Digital Omnibus)

Mitbestimmung

Nur relevant, wenn eigene Beschäftigte mit dem Tutor lernen (z. B. Corporate Academy).

Wer kümmert sich? [Betriebsrat](#) · [HR](#)

☐ Betriebsrat in der Planungsphase informieren **PFLICHT**

Ein KI-Tutor erfasst Nutzungsdaten. Schon die objektive Eignung zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle löst die Mitbestimmung aus – ob Sie die Daten auswerten wollen, spielt keine Rolle.

So geht's: Vor der Anbieterentscheidung informieren, nicht erst vor dem Livegang. Das spart Monate.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6, § 90 BetrVG

☐ Betriebsvereinbarung oder Regelungsabrede vorbereiten **PFLICHT**

Eine Vereinbarung schafft Klarheit für beide Seiten und kann zugleich Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sein.

So geht's: Mit den Eckpunkten aus dem Fahrplan starten: Zweck, keine Leistungskontrolle, Auswertungen nur aggregiert.

§ 77, § 87 BetrVG; Art. 88 DSGVO

☐ Auswertungen nur aggregiert ermöglichen

Sobald Vorgesetzte sehen könnten, wer was gefragt hat, wird es schwierig – rechtlich und für die Akzeptanz.

So geht's: Beim Anbieter prüfen: Statistiken erst ab einer Mindestgruppe (z. B. 5 Personen), keine Einzelauswertung.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG; Art. 25 DSGVO

☐ Sachverständigen für den Betriebsrat einplanen

Muss der Betriebsrat eine KI-Einführung beurteilen, gilt die Hinzuziehung eines Sachverständigen als erforderlich. Wer das einplant, vermeidet Verzögerungen.

So geht's: Budget und Zeit dafür im Projektplan reservieren; der Anbieter sollte Unterlagen für den Sachverständigen liefern.

§ 80 Abs. 3 BetrVG

Anbieter & Features

Was ein KI-Tutor können sollte – damit er rechtlich sauber ist und didaktisch funktioniert.

Wer kümmert sich? [Einkauf](#) · [IT](#) · [Didaktik](#)

☐ Antworten nur aus Ihren Kursinhalten – mit Quellenangabe **PFLICHT**

Ein Tutor, der frei aus dem Allgemeinwissen des Modells antwortet, erfindet im Zweifel Fakten. Quellenbezug macht Antworten überprüfbar und schützt Sie vor falschen Lerninhalten.

So geht's: In der Demo eine Frage stellen, die nicht im Kurs steht. Ein guter Tutor sagt dann, dass er es nicht weiß.

Qualität und Haftung

☐ Didaktik einstellbar: erklärt statt vorsagt

Ein Tutor, der Übungsaufgaben einfach löst, untergräbt den Lernerfolg. Gute Systeme lassen sich so einstellen, dass sie Hinweise geben, nachfragen und zum Nachdenken anregen.

So geht's: Fragen: Kann ich Tonalität, Antwortlänge und „keine Lösungen vorsagen“ pro Kurs festlegen?

Didaktik

☐ Grenzen setzen: Themen außerhalb des Kurses werden abgelehnt

Lernende testen Grenzen. Ein Tutor, der auf Anfrage Hausarbeiten schreibt oder politische Debatten führt, wird schnell zum Reputationsrisiko.

So geht's: In der Demo drei Fangfragen stellen (fachfremd, Prüfungslösung, Provokation).

Qualität und Reputation

☐ Nahtlos im LMS: Plugin, Single Sign-on, Kurskontext

Muss sich niemand separat anmelden, fließen weniger Daten an zusätzliche Stellen – und die Nutzung ist deutlich höher.

So geht's: Fragen: Gibt es ein natives Plugin für Moodle oder ILIAS? Kennt der Tutor den Kurs, in dem er geöffnet wird?

Akzeptanz; Art. 25 DSGVO

☐ Qualität messbar: Feedback auf Antworten und Auswertung ohne Personenbezug

Sie müssen wissen, wo der Tutor gut ist und wo Inhalte fehlen – ohne einzelne Lernende zu überwachen.

So geht's: Fragen: Können Lernende Antworten bewerten oder melden? Gibt es Themen-Statistiken, aggregiert?

Qualität; § 87 BetrVG

☐ **Exit-Strategie: Export und Löschung bei Vertragsende**

Sie bleiben Eigentümer Ihrer Inhalte und Verantwortlicher für die Daten – auch wenn Sie den Anbieter wechseln.

So geht's: Im Vertrag: Rechte an Inhalten bleiben bei Ihnen, Löschbestätigung bei Vertragsende, Export in offenem Format.

Art. 28 Abs. 3 g DSGVO

☐ **Sicherheitsupdates und Wartung vertraglich klären**

Ein KI-Tutor ist Software wie jede andere: Er braucht regelmäßige Updates, und Sie müssen erfahren, wenn eine Sicherheitslücke entdeckt wird. Das gehört zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen, die Sie vom Anbieter verlangen.

So geht's: Fragen: Wie lange gibt es Updates? Wie und wie schnell informieren Sie über Sicherheitslücken? Wer spielt Updates des LMS-Plugins ein?

Art. 28 Abs. 3 c, Art. 32 DSGVO

☐ **Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit prüfen**

Lernende mit Screenreader oder anderer Muttersprache profitieren besonders von einem Tutor. Bei Angeboten an Verbraucher kann zudem das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz greifen.

So geht's: Fragen: Tastaturbedienung, Screenreader-Test, Antworten in der Sprache der Lernenden?

BFSG, WCAG 2.1

Start & Betrieb

Was erfolgreiche Einführungen gemeinsam haben.

Wer kümmert sich? [Projektleitung](#) · [Lehre](#)

☐ Mit einem Pilotkurs starten – mit Ziel und Kennzahl

Ein Kurs, eine Zielgruppe, sechs bis acht Wochen. So lernen Sie schnell und haben ein Ergebnis, das intern überzeugt.

So geht's: Kennzahl festlegen, z. B. weniger Support-Anfragen, höhere Abschlussquote oder Zufriedenheit der Lernenden.

Praxis-Tipp

☐ Rechte an den eingespielten Inhalten prüfen

Eigene Skripte sind unproblematisch. Bei Lehrbüchern, eingekauftem Content oder Material Dritter muss die Lizenz die Nutzung im KI-Tutor abdecken.

So geht's: Inhalte in „eigene“ und „fremde“ sortieren; bei fremden die Lizenz prüfen oder weglassen.

UrhG; Lizenzverträge

☐ Testfragen-Set vor dem Start durchspielen

Zwanzig echte Fragen aus dem Kursalltag plus fünf Fangfragen zeigen in einer Stunde, ob der Tutor bereit ist.

So geht's: Ergebnisse festhalten – gleichzeitig ein guter Nachweis für Qualitätssicherung und KI-Kompetenz.

Praxis-Tipp; Art. 4 KI-Verordnung

☐ Lernende informieren und menschliche Ansprechperson nennen

Akzeptanz entsteht, wenn klar ist, was der Tutor kann, was nicht – und an wen man sich bei prüfungsrelevanten Fragen wendet.

So geht's: Kurze Ankündigung im Kurs, Ansprechperson im Transparenzhinweis.

Art. 50 KI-Verordnung; Art. 13 DSGVO

☐ Meldeweg für Fehlantworten und monatliche Durchsicht

Jede gemeldete Fehlantwort zeigt eine Lücke in den Inhalten oder der Konfiguration. Wer sie regelmäßig auswertet, wird schnell besser.

So geht's: 30 Minuten im Monat: gemeldete Antworten ansehen, Inhalte ergänzen, Einstellungen anpassen.

Praxis-Tipp

9 Irrtümer, die KI-Projekte unnötig bremsen

Diese Sätze fallen in fast jedem Auswahlprozess. Manche kosten Monate, andere führen zu falscher Sicherheit.

IRRTUM „Wenn wir einen KI-Tutor einsetzen, werden wir zum KI-Anbieter.“

Richtig ist: Wer ein fertiges System eines Herstellers für die eigene Lehre nutzt, ist Betreiber. Anbieter ist, wer ein KI-System entwickelt oder entwickeln lässt und es unter eigenem Namen in Verkehr bringt. Auch ein eigener Name für den Tutor macht Sie nicht automatisch zum Anbieter mit vollen Pflichten – das greift nach Art. 25 vor allem bei Hochrisiko-Systemen.

Art. 3 Nr. 3 und 4, Art. 25 KI-Verordnung

IRRTUM „KI im Bildungsbereich ist immer Hochrisiko.“

Richtig ist: Hochrisiko sind nur vier Einsatzzwecke: Zulassung, Bewertung von Lernergebnissen, Einstufung des Bildungsniveaus und Prüfungsaufsicht. Ein Tutor, der Fragen zum Kursstoff beantwortet, gehört nicht dazu. Wer später Bewertungsfunktionen nutzen will, hat bis 2. Dezember 2027 Zeit.

Art. 6, Anhang III Nr. 3 KI-Verordnung; Digital Omnibus

IRRTUM „Für unseren KI-Tutor müssen wir den Cyber Resilience Act erfüllen.“

Richtig ist: Der CRA richtet sich an Hersteller, die Produkte mit digitalen Elementen in der EU in Verkehr bringen – nicht an Organisationen, die einen KI-Tutor für ihre eigene Lehre nutzen. Als Bildungsanbieter haben Sie keine CRA-Pflichten. Zum Hersteller im Sinne des CRA würden Sie erst, wenn Sie das Produkt wesentlich verändern oder unter eigenem Namen weitervertrieben.

Verordnung (EU) 2024/2847, Art. 3, 21, 22

IRRTUM „Ein Sprachmodell aus den USA ist ein DSGVO-Verstoß.“

Richtig ist: Übermittlungen in die USA sind zulässig, wenn der Empfänger nach dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert ist oder Standardvertragsklauseln mit Risikoprüfung vorliegen. Viele Modelle laufen zudem in EU-Rechenzentren. Entscheidend ist, dass Sie wissen, wo was läuft – und es im AVV steht.

Art. 44 ff. DSGVO

IRRTUM „Jeder Lernende muss vorher einwilligen.“

Richtig ist: Ist der Tutor Teil Ihres Kursangebots, reicht in der Regel die Vertragserfüllung oder ein berechtigtes Interesse. Pflicht ist die Information der Lernenden, nicht ihre Einwilligung. Bei Beschäftigten ist eine Einwilligung wegen des Abhängigkeitsverhältnisses heikel – eine Betriebsvereinbarung ist die bessere Grundlage.

Art. 6 Abs. 1 b und f, Art. 13, Art. 88 DSGVO

IRRTUM „KI-Modelle werden mit den Eingaben unserer Lernenden trainiert.“

Richtig ist: Bei API- und Enterprise-Verträgen großer Modell-Anbieter ist Training mit Kundendaten standardmäßig ausgeschlossen. Das gilt nicht für kostenlose Consumer-Apps. Lassen Sie sich den Ausschluss im AVV bestätigen.

Art. 28 Abs. 3 DSGVO

IRRTUM „Hosting in Deutschland – damit sind wir DSGVO-konform.“

Richtig ist: Der Serverstandort ist ein Baustein, kein Freifahrtschein. Wo das Sprachmodell rechnet, wer Unterauftragsverarbeiter ist, ob ein AVV vorliegt und ob Lernende informiert sind, entscheidet mindestens genauso.

Art. 5, 13, 28 DSGVO

IRRTUM „Für die KI-Kompetenzpflicht brauchen wir ein Zertifikat.“

Richtig ist: Die KI-Verordnung schreibt kein Zertifikat vor. Sie müssen die KI-Kompetenz der Beteiligten fördern – angemessen zu Ihrem Einsatz. Eine kurze, dokumentierte Einweisung ist ein guter Start.

Art. 4 KI-Verordnung

IRRTUM „Den Betriebsrat holen wir dazu, wenn wir live gehen.“

Richtig ist: Lernen Beschäftigte mit dem Tutor, reicht schon die technische Eignung zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle für die Mitbestimmung. Wer erst kurz vor dem Start informiert, verliert oft Monate.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6, § 90 BetrVG

15 Fragen an jeden KI-Anbieter

Schicken Sie diese Fragen vor dem ersten Termin oder nutzen Sie sie als Kriterien in Ihrer Ausschreibung. Gute Anbieter beantworten sie schriftlich und ohne Ausweichen.

Frage		Anbieter A	Anbieter B
Rollen & Datenschutz			
01	Wo laufen Hosting und Sprachmodell (Anbieter, Land, Region)?		
02	Welche Unterauftragsverarbeiter setzen Sie ein – inklusive Sprachmodell-Anbieter?		
03	Liegen AVV und TOMs fertig vor? Nutzen Sie unsere Daten für eigene Zwecke?		
04	Werden Eingaben unserer Lernenden zum Training oder Fine-Tuning genutzt?		
05	Falls Drittland: DPF-Zertifizierung oder Standardvertragsklauseln?		
06	Welche Löschfristen gelten, und löschen Sie automatisch?		
07	Liefern Sie Bausteine für eine Datenschutz-Folgenabschätzung?		
KI-Verordnung			
08	Wie wird Lernenden angezeigt, dass sie mit einer KI sprechen?		
09	Enthält das System Emotions- oder Stimmungserkennung?		
10	Wie stufen Sie Ihr System ein, und welche Funktionen würden es zu Hochrisiko machen?		
Qualität, Sicherheit, Mitbestimmung			
11	Antwortet der Tutor nur aus unseren Inhalten, mit Quellenangabe?		
12	Lässt sich die Didaktik einstellen (z. B. keine Lösungen vorsagen)?		
13	Wie lassen sich Antworten bewerten und Fehler melden – ohne Einzelauswertung von Personen?		
14	Wie lange liefern Sie Sicherheitsupdates, und wie informieren Sie über Sicherheitslücken?		
15	Was passiert mit Inhalten und Daten bei Vertragsende?		

Vorlagen zum Ausfüllen

Rollen-Steckbrief

Art. 4, 28 DSGVO; Art. 3 KI-Verordnung

KI-Tutor / Einsatz in / Zweck	
Verantwortlicher (DSGVO)	Ihre Organisation
Auftragsverarbeiter, AVV vom	
Unterauftragsverarbeiter (Hosting, Sprachmodell + Region)	
Anbieter nach KI-Verordnung (Hersteller)	
Betreiber nach KI-Verordnung	Ihre Organisation
Einstufung	kein Hochrisiko (keine Bewertung, Zulassung, Einstufung, Prüfungsaufsicht)
Ansprechperson fachlich / Vertretung	
Ansprechperson technisch / Vertretung	
Ansprechperson Datenschutz	

Transparenzhinweis für das Chatfenster

Art. 50 KI-Verordnung

Sie sprechen mit [Name des Tutors], einem KI-gestützten Lernbegleiter. Die Antworten werden automatisch auf Basis der Kursinhalte erzeugt und können Fehler enthalten. Bei prüfungsrelevanten Fragen wenden Sie sich bitte zusätzlich an [Ansprechperson/Kontakt]. Bitte geben Sie keine sensiblen persönlichen Daten ein. Hinweise zum Datenschutz: [Link zur Datenschutzerklärung]

Schulungsnachweis KI-Kompetenz

Art. 4 KI-Verordnung

Organisation	
KI-System und Einsatzzweck	
Datum / Dauer / durchgeführt von	
Inhalte	Funktionsweise und Grenzen (inkl. Fehlantworten) · Datenschutz: was nicht eingegeben werden soll · Transparenzpflicht · Umgang mit gemeldeten Fehlern, Ansprechpersonen
Teilnehmende (Name, Funktion, Unterschrift)	
Nächste Auffrischung	

Eckpunkte für eine Betriebsvereinbarung

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

1. Gegenstand und Zweck: KI-Tutor ausschließlich zur Lernunterstützung
2. Ausschluss der Leistungs- und Verhaltenskontrolle; keine Auswertung einzelner Beschäftigter
3. Zulässige Auswertungen: nur aggregiert (z. B. ab 5 Personen)
4. Datenkategorien, Speicherdauer und Löschung
5. Zugriffsrechte: wer welche Daten sehen darf
6. Transparenz gegenüber den Beschäftigten, Schulung (Art. 4 KI-Verordnung)
7. Änderungen am System nur nach Information des Betriebsrats
8. Evaluation nach 6 Monaten

Alle Vorlagen auch als Text zum Kopieren unter alphalearn.ai/de/ki-compliance-check.html

Ihr KI-Assistent zum Handbuch

Ihre Frage steht nicht im Handbuch? Oder Ihr Datenschutzbeauftragter will es genauer wissen? Unser KI-Assistent kennt dieses Handbuch und beantwortet Fragen jederzeit – mit Verweis auf die Fundstelle.



Assistent öffnen

QR-Code scannen oder alphalearn.ai/de/ki-compliance-check.html#assistent aufrufen. Ohne Anmeldung.

Zum Beispiel: „Brauchen wir eine Datenschutz-Folgenabschätzung?“ · „Was muss im AVV stehen?“ · „Ab wann wäre unser Tutor Hochrisiko?“

Der Assistent läuft übrigens auf AlphaLearn – genau dem KI-Tutor, den wir für Moodle und ILIAS entwickeln. Sie erleben also direkt, wie sich ein Tutor anfühlt, der nur aus vorgegebenen Inhalten antwortet.

IN EIGENER SACHE

So beantwortet AlphaLearn die 15 Fragen

Wir haben dieses Handbuch geschrieben, weil wir genau diese Fragen in jedem Auswahlprozess beantworten. Falls Sie AlphaLearn in Ihre Auswahl aufnehmen, hier unsere Antworten in Kurzform:

- Hosting in Deutschland (München, Frankfurt)
- Standard-AVV nach Art. 28 DSGVO
- Kein Training mit Ihren Inhalten oder Lernenden-Daten
- KI-Antworten klar als KI gekennzeichnet
- Antworten aus Ihren Kursinhalten, mit Quellenbezug
- Natives Plugin für Moodle und ILIAS
- Auswertung der Antwortqualität im Portal
- Rechte an Ihren Inhalten bleiben bei Ihnen

Ausführliche Antworten und Demo: alphalearn.ai/de/demos.html · Gespräch: calendly.com/demo-alphabees

Dieses Handbuch ersetzt keine Rechtsberatung. Es gibt eine Orientierung auf Basis der Rechtslage im Oktober 2026: DSGVO, KI-Verordnung (EU) 2024/1689 in der Fassung des Digital Omnibus, BetrVG. Prüfen Sie Ihren konkreten Einsatz mit Ihrem Datenschutzbeauftragten. Herausgeber: Alphabees · alphabees.de · alphalearn.ai · info@alphabees.de